



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 95	Oggetto: Approvazione accordo tra il Comune di Squillace e il Comune di Satriano per l'utilizzo della graduatoria di Istruttore di vigilanza, approvata dal Comune di Satriano.
Del	
09/07/2025	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2025** Addì **NOVE** del mese di **LUGLIO**

Alle ore **12.50** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI**
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	NO
4	CARISTO	Francesca	Assessore	NO
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI*

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore

FINANZIARIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco - Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Richiamato, in particolare, l'art. 89 del citato D.lgs. n. 267/2000, rubricato “Fonti”, secondo il quale la potestà regolamentare dell'ente locale si esercita in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in materia di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

Visto il D.lgs. 30/03/2001 n.165 e succ. modif. ed integr., recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Richiamato, in particolare, l'art.35 del predetto D.lgs. n.165/2001, rubricato “Reclutamento del personale”, il quale, al comma 7°, stabilisce come gli enti locali disciplinano le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, mediante il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;

Vista la legge 16/01/2003 n.3, recante “**Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione**” ed, in particolare, l'art.9, rubricato “Utilizzazione degli idonei di *concorsi pubblici*”, il quale prevede che, a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n.449 e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2à della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro per la Funzione Pubblica, di *concerto* con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;

Vista la legge 24/12/2003 n.350, recante “ **Disposizioni per la formazione del bilancio** annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)” ed, in particolare, l'art. 3, rubricato “ **Disposizioni** in materia di oneri **sociali** e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici”, il quale, al comma 61°, prevede come e nelle more dell'adozione del prefato regolamento ministeriale, gli enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

Vista la legge di conversione 7 agosto 2012 n.135, recante “ **Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**, nonché misure di rafforzamento delle imprese del settore bancario” ed, in particolare, l'art. 14, rubricato “ Riduzione delle spese di

personale”, che, al comma 14° - bis, prevede che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'art. 3, comma 61° della già citata legge n.350/2003, anche con riferimento agli idonei di concorso. presso altre amministrazioni;

Vista la legge n. 160/2019 che ha abrogato i commi da 361 a 362-ter, il comma 365 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, consentendo in particolare, la possibilità di utilizzare le graduatorie esistenti non solo per coprire i posti messi a concorso ma anche per effettuare eventuali scorrimenti;

Visto l'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 162/2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 8/2020, il quale consente di utilizzare le graduatorie anche per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso;

Visto quanto sopra;

Precisato che e per quanto concerne la corretta interpretazione da dare al concetto di “previo accordo” contenuto nel disposto di cui al già citato art. 3, comma 61° della suddetta legge n.350/2003, e cioè se detta intesa debba necessariamente precedere l'espletamento della procedura concorsuale o possa anche raggiungersi in un momento successivo, la Corte dei Conti — Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con deliberazione n.3/SRCPIE/SRCPm/PAR del 10 gennaio 2019, ha statuito il principio per il quale non trova riscontro nel dato letterale della norma l'interpretazione rigida secondo la quale il cosiddetto previo assenso debba obbligatoriamente avvenire in un momento antecedente rispetto al momento dell'espletamento della procedura di concorso (cfr. in maniera conforme, parere espresso dal1'ANCI in data 08/09/2004);

Rilevato, altresì, che la costante giurisprudenza ha chiarito come la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre amministrazioni, rappresenti regola generale, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione ed, inoltre, lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'espletamento di procedure concorsuali (cfr. sentenza ri.14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato, sentenza n.574/2011 TAR Basilicata, sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria Consiglio di stato n.14/2011, Sezione V Consiglio di Stato, sentenza n.1395/2011, Sezione III Consiglio di Stato, sentenza n.6507/2011);

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale numero 43 del 28/03/2025 con la quale è stato approvato il “REGOLAMENTO PER L’UTILIZZAZIONE DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI DELLO STESSO COMPARTO”;

Richiamata inoltre la deliberazione n. 38 in data 28.03.2025, con la quale si è provveduto all’approvazione del PIAO all’interno del quale è collocata la Sezione 3.3 rubricata Piano triennale dei fabbisogni di personale, la quale prevede in particolare la copertura di n. 2 posti, a tempo indeterminato e part-time al 50% di Istruttore di vigilanza - Area degli Istruttori- mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti;

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 234 in data 29.04.2025 si approvava la manifestazione di interesse per l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti per la copertura di n. 2 posti di Istruttore di vigilanza, a tempo indeterminato e part-time al 50%;

Vista la determinazione n. 351 del 10.06.2025, ad oggetto: Utilizzo graduatorie di altri Enti per la copertura di nl. 2 posti a tempo indeterminato e part-time al 50% di Istruttore di vigilanza – area degli Istruttori – ex cat. C – provvedimenti;

Vista la determinazione n. 378 del 18.06.2025, ad oggetto: Utilizzo graduatorie di altri Enti per la copertura di nl. 2 posti a tempo indeterminato e part-time al 50% di Istruttore di vigilanza – area degli Istruttori – ex cat. C – Integrazione determinazione n. 351 del 10.06.2025;

Vista la determinazione n. 428 in data 08.07.2025, come modificata dalla determinazione n. 430 in data 09.07.2025;

Visto lo schema di accordo che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione;

Acquisito il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto evidenziato in narrativa e che qui deve intendersi integralmente richiamato e confermato:

1. Di approvare lo schema di accordo tra il Comune di Squillace ed il Comune di Satriano per l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per Istruttore di vigilanza – ex cat. C, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di trasmettere il presente atto deliberativo al Comune di Satriano, per gli adempimenti di competenza;
3. Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

ACCORDO TRA IL COMUNE DI SQUILLACE E IL COMUNE DI SATRIANO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA, APPROVATA DAL COMUNE DI SATRIANO

Il Comune di SQUILLACE, con sede in Piazza Municipio n. 1, rappresentato dall'avv. Giuseppina Ferrucci, in qualità di Segretario comunale/responsabile del servizio personale, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale;

E

il Comune di SATRIANO, con sede in via G. Marconi, n. 5, rappresentato dal rag. Domenico Rattà, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa – domiciliato per la sua carica presso la sede comunale.

Premesso che:

- l'art. 15 del D.lgs. n.241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 30 del D.lgs. n.267/2000 dispone la possibilità per gli Enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n.350 prevede che nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n.3 le amministrazioni pubbliche possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, previo accordo tra le stesse;
- con l'emanazione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n.135, il legislatore, con il comma 4-bis dell'art.14, ha ribadito la possibilità per le amministrazioni interessate di attivare l'immissione in servizio dei vincitori di concorso, anche avvalendosi delle graduatorie di altre amministrazioni, utilizzando quanto prevede l'articolo 3, comma 61 della legge 350/2003, previo accordo tra le amministrazioni;
- il Comune di Satriano dispone di una graduatoria di Istruttore di vigilanza ed in esito a precedente nota inoltrata dal Comune di SQUILLACE, ha comunicato la disponibilità all'utilizzo da parte di questo Ente della graduatoria medesima;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

OGGETTO E FINALITA'

Ai sensi della disciplina introdotta dall'art.3, comma 61, della Legge 24

dicembre 2003, n. 350 il Comune di Squillace e il Comune di Satriano decidono di sottoscrivere il presente accordo ai fini dell'utilizzazione della graduatoria della selezione pubblica per l'assunzione di n. 2 posti di Istruttore di vigilanza – Area degli Istruttori, in corso di validità;

Art.2

INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA E PROFILO PROFESSIONALE

Il Comune di Squillace, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nel rispetto della disciplina regolamentare, intende utilizzare la graduatoria degli idonei del concorso pubblico per l'assunzione di Istruttore di vigilanza, con inquadramento nella categoria C, del Comune di Satriano.

Art. 3

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo è limitato alla sola assunzione prevista dagli articoli 1 e 2 del presente accordo.

Art. 4

MODALITA' DI UTILIZZO

Il Comune di Squillace utilizzerà la graduatoria assumendo i candidati idonei, utilmente collocati in graduatoria che abbiano manifestato la volontà all'assunzione presso il Comune di Squillace.

I candidati inseriti in graduatoria hanno facoltà di rinunciare all'assunzione presso il Comune di Squillace, senza perdere la propria posizione in graduatoria presso il Comune di Satriano.

Art.5

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda al Codice Civile ed alle leggi in materia.

Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 – Allegato B – del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 del DPR 25 ottobre 1972 n.634 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di SQUILLACE

Avv. Giuseppina Ferrucci

Per il Comune di Satriano

Rag. Domenico Rattà

09/07/2025

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

